# Kooperationsregeln für Einzeltrainings

APEX PERFORMANCE · INDIVIDUAL COACHING

**Dienstleister:** Apex Performance, obrt za usluge (ein kroatisches Einzelunternehmen), Inh. Gabriel Mihelčić · Sitz: Trtni 21, Mladenići, Viškovo · OIB: 81729432712 · E-Mail: gabriel@apex-performance.fit

| 360,00 EUR | 12 | 35 Tage | 24 h |
|---|---|---|---|
| Paketpreis (30,00 EUR pro Training) | Einzeltrainings à 60 Minuten | Gültigkeit des Pakets ab dem ersten Training | maximale Antwortzeit im Chat |

## Artikel 1. Gegenstand und Inhalt des Pakets

Diese Regeln gelten für Einzeltrainings vor Ort. Das Paket zum Preis von **360,00 EUR** umfasst **12 Einzeltrainings** unter fachkundiger Anleitung eines Trainers; der rechnerische Wert eines Termins beträgt **30,00 EUR**. Ein Standardtermin dauert **60 Minuten**. Der Dienstleister ist nicht umsatzsteuerpflichtig registriert, daher ist im Preis keine Umsatzsteuer ausgewiesen.

Im Preis enthalten sind die Nutzung der Apex-App für Trainings, Buchungen und Kommunikation während der Laufzeit des Pakets sowie allgemeine Ernährungsempfehlungen. Mitgliedsbeiträge oder Eintrittsgebühren für das Fitnessstudio sind nicht enthalten und werden gesondert bezahlt. Ein individueller Ernährungsplan wird gesondert vereinbart und zu einem im Voraus akzeptierten Preis zusätzlich berechnet.

Die Nutzung von Elektroden zur Regeneration kann ohne zusätzliche Kosten während oder nach dem Training angeboten werden, abhängig von der Einschätzung des Trainers, der Eignung für den Kunden, den Herstellerangaben und der Verfügbarkeit. Sie ist nicht bei jedem Training garantiert, hat keine im Voraus garantierte Dauer und beinhaltet keine Verlängerung der individuellen Betreuung. Sie erfolgt nur, wenn die erforderliche Aufsicht gewährleistet ist.

## Artikel 2. Zahlung, persönlicher Charakter und Gültigkeit

Das Paket ist spätestens beim ersten Training vollständig zu bezahlen. Es ist personengebunden und nicht auf eine andere Person übertragbar. Es gilt **35 Kalendertage ab dem ersten Training**; das Anfangsdatum und das genaue Ablaufdatum werden erfasst und dem Kunden mitgeteilt. Nicht genutzte Trainings verfallen nach Ablauf, vorbehaltlich der Ausnahmen nach diesen Regeln und der Anwendung zwingender gesetzlicher Rechte.

Ein automatisches Pausieren (Einfrieren) ist nicht möglich. Bei Krankheit oder außergewöhnlichen Umständen kann der Trainer im Einzelfall eine Verlängerung genehmigen. Die Genehmigung und das neue Ablaufdatum werden in der App oder in einer schriftlichen Bestätigung festgehalten; bis zur Genehmigung gilt die ursprüngliche Frist.

## Artikel 3. Buchungen und Verfügbarkeit

Der Kunde bucht die Termine selbst in der Apex-App innerhalb des zuvor vereinbarten Vormittags- oder Nachmittagszeitplans. Es besteht weder eine Pflicht, zwei Wochen im Voraus zu buchen, noch eine Garantie für eine bestimmte Uhrzeit. Der Kunde ist dafür verantwortlich, die verfügbaren Termine während der Gültigkeit des Pakets rechtzeitig zu buchen und wahrzunehmen.

Der Trainer stellt innerhalb des vereinbarten Tagesabschnitts ausreichend Termine zur Nutzung des Pakets bereit. Kann der Kunde das Paket wegen unzureichender Verfügbarkeit auf Seiten des Trainers nicht vollständig nutzen, verlängert sich die Frist zur Nutzung der verbleibenden Trainings. Ein Aufschieben von Buchungen oder die Nicht-

wahrnehmung angebotener Termine durch den Kunden verlängert die Frist für sich allein nicht.

## Artikel 4. Stornierung und Nichterscheinen

Bei Terminen, die **vor 12:00 Uhr** beginnen, ist eine Stornierung ohne Verlust des Trainings bis **20:00 Uhr des Vortags** möglich. Bei Terminen **ab 12:00 Uhr** muss mindestens **fünf Stunden vor Beginn** storniert werden. Ein Termin wird über eine Stornierungsanfrage in der Apex-App oder per Nachricht an den Trainer im Chat der App storniert. Maßgeblich ist der in der App erfasste Zeitpunkt der Anfrage oder Nachricht, nicht der Zeitpunkt der Antwort des Trainers. Alle Fristen werden nach der Ortszeit in Kroatien berechnet.

Ein rechtzeitig storniertes Training verbleibt im Paket, verlängert jedoch nicht dessen Frist. Bei verspäteter Stornierung oder Nichterscheinen gilt ein Training als genutzt, ohne zusätzliche Gebühr und ohne Anspruch auf einen kostenlosen Ersatztermin, außer bei einer gesondert genehmigten Ausnahme wegen Krankheit oder eines Notfalls.

## Artikel 5. Verspätung des Kunden und des Trainers

Der Kunde soll zu Beginn des Termins zum Aufwärmen bereit sein. Bei einer Verspätung von weniger als 30 Minuten endet das Training zur ursprünglich vereinbarten Zeit und gilt als vollständig genutzter Termin. Bei einer Verspätung von 30 Minuten oder mehr findet das Training nicht statt, und der Termin gilt als genutzt.

Eine Verspätung des Trainers von weniger als 30 Minuten wird durch Verlängerung ausgeglichen, sofern der Kunde bleiben kann und dadurch der nachfolgende Termin nicht verkürzt wird, oder nachträglich nach Vereinbarung. Bei einer Verspätung des Trainers von 30 Minuten oder mehr wählt der Kunde einen Ersatztermin oder das Nachholen der verbleibenden Zeit, ohne dass ein Training vom Paket abgezogen wird.

## Artikel 6. Rücktritt, Verhinderung des Trainers und Erstattung

Tritt der Kunde aus freien Stücken zurück, während der Trainer die vereinbarte Leistung erbringen kann, wird allein wegen einer Meinungsänderung keine vertragliche Erstattung gewährt; die verbleibenden Trainings stehen bis zum Ablauf des Pakets zur Verfügung. Diese Bestimmung schließt das gesetzliche Recht auf einseitige Kündigung, Erstattung, Schadensersatz oder andere zwingende Verbraucherrechte nicht aus.

Sagt der Trainer einen Termin ab, verbleibt das Training dem Kunden und es wird ein Ersatztermin vereinbart; die Frist verlängert sich, wenn das Training wegen der Absage nicht rechtzeitig genutzt werden kann. Macht eine längere Verhinderung des Trainers die Nutzung des Pakets unmöglich, wählt der Kunde zwischen einer Verlängerung mit neuem Ablaufdatum oder einer Erstattung für die nicht genutzten Trainings: **Anzahl der verbleibenden Trainings × gezahlter Paketpreis ÷ 12**. Bereits genutzte Trainings werden nicht nachträglich zu einem höheren Preis abgerechnet.

## Artikel 7. Gesundheitsinformationen und sichere Teilnahme

Vor Beginn der Zusammenarbeit füllt der Kunde einen gesonderten Gesundheitsfragebogen aus und gibt bekannte Beschwerden, Verletzungen, Einschränkungen und für das Training relevante Empfehlungen an. Neue Symptome und Veränderungen meldet er unverzüglich, einschließlich Schmerzen oder Unwohlsein während des Trainings. Der Trainer prüft die Angaben, dokumentiert relevante Anpassungen und verlangt bei Bedarf vor der Fortsetzung eine fachkundige medizinische Beurteilung. Eine ärztliche Bescheinigung wird nicht automatisch von jedem Kunden verlangt. Diese Pflichten schließen die gesetzliche Haftung des Trainers nicht aus.

## Artikel 8. Minderjährige Kunden

Ein Elternteil oder gesetzlicher Vertreter genehmigt den Beginn der Zusammenarbeit, bestätigt die Bedingungen, füllt den Gesundheitsfragebogen gemeinsam mit dem Minderjährigen aus und gibt seinen eigenen sowie einen weiteren Kontakt für Notfälle an. Kinder unter 14 Jahren werden persönlich von einem Elternteil, dem gesetzlichen

Vertreter oder einer im Voraus bevollmächtigten Person übergeben und abgeholt. Ab Vollendung des 14. bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres ist das selbstständige Kommen und Gehen nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung eines Elternteils oder des gesetzlichen Vertreters zulässig; andernfalls wird die Abholung vereinbart. Bei verspäteter Abholung informiert der Elternteil den Trainer, und das Kind bleibt bis zur Abholung unter Aufsicht.

## Artikel 9. Kommunikation und Verhalten

Der Chat in der Apex-App ist der offizielle Kanal für die regelmäßige Kommunikation und Absprachen mit dem Trainer. Eine Antwort erfolgt spätestens innerhalb von 24 Stunden, auch an Wochenenden; eine sofortige Antwort ist nicht garantiert. Dies schränkt die gesetzlichen Beschwerdewege nicht ein und stellt keinen Notrufkanal dar.

Der Kunde respektiert die vereinbarten Termine, die Räumlichkeiten, andere Nutzer und die Sicherheitshinweise. Belästigung, Drohungen und gefährliches Verhalten sind untersagt. Bei Regelverstößen erfolgt in der Regel eine Verwarnung; bei wiederholten oder schwerwiegenden Verstößen kann der Trainer die Zusammenarbeit beenden und bei unmittelbarer Gefahr das Training sofort abbrechen. Der nicht genutzte Teil des Pakets wird nach der Berechnung gemäß Artikel 6 erstattet.

## Artikel 10. Beschwerden, Daten und Annahme

Eine schriftliche Beschwerde kann in den Geschäftsräumen, per Post an die Adresse des Sitzes **Trtni 21, Mladenići, Viškovo** oder per E-Mail an **gabriel@apex-performance.fit** eingereicht werden. Beschwerden sind nicht auf den Chat in der App beschränkt. Der Eingang wird unverzüglich bestätigt, und eine schriftliche Antwort wird innerhalb von 15 Tagen übermittelt. Der Gesundheitsfragebogen und die Datenschutzhinweise sind gesonderte Dokumente; die Einwilligung in Werbefotos und -videos ist gesondert und keine Voraussetzung für das Training. Zwingende gesetzliche Rechte haben Vorrang vor diesen Regeln.

### BESTÄTIGUNG IN DER APP

**„Ich habe die Kooperationsregeln für Einzeltrainings, Version 1.1, gelesen und akzeptiere sie.“**

Für Minderjährige bestätigt ein Elternteil oder der gesetzliche Vertreter. Die Genehmigung des selbstständigen Kommens und Gehens ab Vollendung des 14. bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres wird als separate, freiwillige Auswahl geführt.

Diese Übersetzung dient lediglich der leichteren Verständlichkeit. Im Falle von Abweichungen ist die kroatische Fassung maßgeblich.